

RECURSO CÍVEL Nº 5010213-41.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: VINICIUS DOS SANTOS ABREU (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. ALUNO CPOR. ADICIONAL NATALINO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO MÊS DE DESLIGAMENTO. PROPORCIONAL DO ADICIONAL DEVE SER CALCULADO CONSIDERANDO A GRADUAÇÃO DE ASPIRANTE-A-OFICIAL, AO QUAL O AUTOR FOI PROMOVIDO ANTES DO SEU DESLIGAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença. Condene a parte recorrente vencida em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5010213-41.2024.4.02.5110

510015463105 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5010213-41.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: VINICIUS DOS SANTOS ABREU (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido, nos seguintes termos:

"Diante do exposto, com base na fundamentação supra, julgo procedente, em parte, a pretensão autoral, a teor do artigo 487, I, do CPC, para condenar a ré a pagar à parte autora a importância equivalente ao adicional natalino, cuja base de cálculo deverá levar em consideração o soldo de Aspirante a Oficial, deduzidos os valores já recebidos na referida rubrica quando aluno.

O montante deverá ser monetariamente atualizado desde o vencimento e sofrer incidência de juros de mora a partir da citação (Súmula 204 do STJ), de acordo com o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.

Ficam as partes cientes do prazo de dez dias para interposição de eventual recurso, sendo necessária a representação por advogado. Em havendo interposição de recurso, dê-vista à parte contrária e, posteriormente, remetam-se os autos às Turmas Recursais.

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito."

Sustenta a União que o Aluno do CPOR, ao concluir o curso com aproveitamento é declarado Aspirante a Oficial e licenciado das fileiras do Exército na mesma data. Ou seja, o referido militar em serviço obrigatório não exerce, em nenhum momento, atividades militares como Aspirante a Oficial. A formação no CPOR apenas permite que, futuramente, o formando seja convocado para a ativa, para que exerça função temporária em até 8 anos, no posto Aspirante a Oficial, 2º Tenente e 1º Tenente

VOTO

.A parte autora comprova que foi licenciada em 2020 no posto de Aspirante a Oficial (evento 1, CMILITAR4).



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA/ RIO DE
JANEIRO



Tipo de Documento Certidão de Situação Militar	RA 32.000.592586-5	CPF 118.259.127-26
Nome VINICIUS DOS SANTOS ABREU		
Filiação LUCIANA DOS SANTOS JOSE CARLOS SIMEAO DE ABREU		
Local e Data de Nascimento NOVA IGUACU, RJ 03/04/2003	Amparo legal Oficial componente da Reserva de 2ª classe, ficando relacionado como Aspirante a Oficial de Material Bélico, na Reserva Mobilizável	
Expedido(a) em: 23/12/2022	Incorporado /matriculado 14/02/2022	Licenciado/desligado/demitido 03/12/2022

Código hash: 6F79E5B142D902DE071489C466DA06A7

Tempo de Serviço 00 anos, 05 meses e 29 dias
Tempo de Serviço por OM(s)

Como bem salientado na sentença, a legislação determina que o adicional natalino no caso de militar excluído do serviço ativo por licenciamento, como é o caso do Autor, receberá o adicional na forma proporcional calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

Decreto 4.307/2022

Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

Não importa se a promoção e desligamento ocorreram na sequência, o fato é que este foi o posto no qual o Autor foi desligado, não havendo qualquer exigência legal de que o militar tenha que ter efetivamente prestado trabalho naquele posto.

O mesmo já decidiu a Turma em relação às férias proporcionais (processo nº 5009460-85.2023.4.02.5121):

ADMINISTRATIVO. MILITAR. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. CURSO CPOR. SENTENÇA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS DE FORMA PROPORCIONAL DEVIDA DE FORMA SIMPLES E COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA ATIVA E NA GRADUAÇÃO DE ASPIRANTE-A-OFICIAL, AO QUAL O AUTOR FOI PROMOVIDO ANTES DO SEU DESLIGAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, mantendo a sentença. Condeno a parte recorrente vencida em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem.